

CNTrab. Sala X Bs. As. 18/6/25. Expte. N°: 32.396/2019. Trib. de origen:
Juzg.N.Trab. N° 2 Bs. As.

"Romero, Jorge Antonio c/ Tiesqui, Ana Cristina s/ Despido"

Buenos Aires, 18 de junio de 2025

El doctor Leonardo J. Ambesi dijo:

I.- Vienen los autos a la alzada con motivo del recurso que contra la sentencia de grado interpone el demandante el cual mereció réplica de su contraria. II.- El fallo de grado desestimó en lo principal el reclamo del actor y sólo condenó a la accionada a entregar a la parte actora los certificados de aportes y de servicios de acuerdo a las circunstancias que entendió acreditadas. Para así establecerlo merituó la prueba contable y testifical producidas y entendió que tanto de la prueba testimonial rendida como de la naturaleza del establecimiento (salón de fiestas) surge demostrada la especial característica de la relación que vinculara a las partes, en orden a su eventualidad. El magistrado anterior tuvo por acreditado que durante los fines de semana, Romero podía oficiar de lavacopas, mozo o pinchadiscos y entendió que la presunción que resulta del art. 57, LCT resultó en el caso desvirtuada por la prueba que la accionada ha logrado producir, sobre el carácter eventual de las vinculaciones que la ligara al actor. Sostuvo que un salón de fiestas no tiene una actividad permanente, sino que la misma está signada por la demanda

de su utilización para, precisamente ello, desarrollar una fiesta y que se configura en la especie la excepción a la permanencia de la relación que torna improcedente al despido indirecto dispuesto por el accionante. Contra tal solución se alza el accionante. Afirma que resulta arbitrario calificar de eventual un vínculo que duró unos veinte años (o trece según la versión de la accionada) y que la demandada no ha cumplido con ninguna de las exigencias que impone el art. 90 L.C.T. y señala que para los salones de fiesta los eventos no son eventuales sino permanentes. Refiere que los testimonios de Fernandez y Peralta acreditaron un ingreso anterior al reconocido por la accionada. Destaca que la pericia contable informa que el registro fue completamente irregular, dado que figuran 5 altas, todas por un día y una sola baja. Señala que con fecha 18/10/2023 obra agregada certificación de AFIP, con períodos de aportes del actor que nada tienen que ver con lo asentado en el libro del art. 52 LCT, lo que demuestra el deficiente registro del vínculo y corrobora la obligación de aplicar la presunción del art. 55 L.C.T. que estima debe llevar a tener por cierto todo lo denunciado en la demanda -fecha de ingreso, egreso, categoría y remuneración-. A todo evento sostiene que aún de considerarse que el contrato ha sido eventual ello no implica que corresponda desestimar sin más la demanda y cuestiona la imposición de costas. III.- Ahora bien, a fin de resolver las cuestiones traídas a conocimiento de esta sala cabe memorar que la accionada en el responde reconoció que el actor se desempeñó en el salón donde desarrolla su actividad desde aproximadamente octubre de 2005 hasta octubre de 2018, como D.J. preferentemente, aunque sostuvo que en alguna oportunidad

realizó tareas como peón de piso y camarero. Señalo que se requerían sus servicios únicamente cuando había fiesta en forma esporádica y que en las fiestas a las que se lo convocó laboró de 19 a 6 hs. Sostuvo que la relación habida con el accionante fue regularmente inscripta, en los términos del CCT N° 389/04 (Art. 7.6.2) bajo la modalidad contractual "trabajo eventual" de conformidad con lo expresado en el párrafo precedente. Con relación a este tópico hizo saber que no cuenta con los recibos de sueldo correspondientes en razón de haber sido sustraídos según denuncia policial del 18/5/2020 que acompañara. Afirmó que jamás negó tareas al actor como aduce en la demanda y que siempre se condujo con respeto y buena fe con sus colaboradores, no así el Sr. Romero quien luego de celebrar el cumpleaños de 15 de su hija en el local de la Sra. Tiesqui, el 22 de octubre de 2018, no se presentó más a trabajar pese a haber sido convocado, dejando un saldo impago de más del 75% del total del evento contratado. Señala que el actor venía trabajando normalmente, y no existían circunstancias que obstaran a que ello así continuase, pero evidentemente por alguna razón probablemente personal en algún momento no le convino conservar el vínculo y consecuentemente inventó cuestiones vinculadas a inexactitudes registrales e incumplimientos contractuales, negativa de trabajo, y a resultas de ello apuntó a un despido indirecto (con el enriquecimiento sin causa que a sus resultas pretende acceder, a través de la demanda en traslado), que en todo sentido carece de entidad justificante alguna. Es decir, atento los términos en que quedara trabada la litis, donde la empleadora reconoce la prestación de servicios pero niega la jornada laboral, la actividad desempeñada y

el carácter ininterrumpido del vínculo, invocando una situación de excepción como es la eventualidad de las tareas, estaba en su cabeza la prueba de semejante extremo. Sentado ello cabe memorar que el art. 99 de la LCT califica al contrato de trabajo eventual cuando "...la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos, tenidos en vista por éste, en relación a servicios extraordinarios y transitorios de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato...". Es decir lo normado por el art. 7.6.2. CCT 389/04 invocado por la accionada (que refiere que: "...Dadas las características y particularidades del sector hotelero y gastronómico, en las cuales se intercalan a la actividad ordinaria la realización de eventos de diversa naturaleza, congresos, exposiciones, fiestas, presentaciones, promociones, ferias, picos de demanda por circunstancias especiales, sin que ello pudiera determinarse como una actividad normal, constante y previsible; se contempla la posibilidad de instrumentar la vinculación de los colaboradores que fueran requeridos a los fines de satisfacer el nuevo nivel de demanda a producirse por el evento y lapso previsto a través de esta modalidad de contratación temporaria") en el mejor de los casos sólo podría resultar aplicable en la medida que la demandada acredite que Romero sólo laboró en forma ocasional o eventual extremo que no logró efectuar dado que la única testigo que declaró a su propuesta Rodríguez María Cristina resulta genérica y carente de entidad convictiva en el aspecto considerado dado que sostuvo haber conocido al actor en el salón donde también laboraba como

secretaria en el año 2002/2003, no recuerda fecha el actor , trabajaba como ayudante de cocina y lava copas , lo sabe porque trabajaba en el lugar. Que "el actor trabajaba los fines de semana cuando hacia fiestas, trabajaba de 18.00hs hasta que terminaba el evento al otro día, lo sabe porque la testigo se quedaba en las fiestas. La testigo también hacia ese horario. Que no sabe cual era el sueldo del actor" Se observa que la testigo ofrecida por la empleadora ubica al actor trabajando para la accionada desde una fecha anterior a la reconocida en el responde y sostuvo un desempeño que excede ampliamente los días que conforme los libros laborales rubricados de la demandada el vínculo fue registrado: 04/10/2002; 29/10/2005; 30/08/2014; 03/09/2016 y 25/02/2017. (conf. aclaraciones brindadas por la perito contadora digitalizadas el 8/4/2022 no impugnadas). Por su parte los testigos que concurrieran a declarar a instancias del actor corroboraron un desempeño habitual por parte del actor los fines de semana y desde una fecha anterior a la reconocida en el responde. Tampoco del informe contable surgen elementos que acrediten que el trabajo del actor fue de naturaleza eventual o la circunstancia concreta que en el caso habilita tal extremo ni tampoco se demostró el cumplimiento de las formalidades requeridas - por ejemplo, la firma de contrato escrito -. Se destaca además que se comparte lo afirmado en la queja en cuanto a que no resulta acertado en el caso calificar a la actividad de la demanda y por lo tanto la del actor como eventual por la naturaleza de la labor prestada dado que si bien una fiesta puede calificarse como eventual para una persona común, no es posible darle esa naturaleza cuando la empleadora explota un salón de fiestas

que organiza eventos varios días a la semana de manera repetida y habitual y, consecuentemente lo que para el común de la gente es extraordinario no lo es para un establecimiento de las características del que explotaba Ana Cristina Tiesqui. En este punto cabe recordar que en casos análogos al presente, (ver, en igual sentido, CNAT, Sala III, 28/04/2004, SD N° 85.803, "Fernández, Bernardo Andrés c/ Hoteles Sheraton de Argentina S.A. s/ Despido"; íd., Sala V, 2/12/2008, "Sosa, Ricardo Gabriel c/ Miguel Antonio Casabuono S.R.L. Servicios de Catering y otro") se ha sostenido que la característica de "eventual" atribuida al "extra especial" por el art. 71 bis, inc. "b" del CCT 130/90 o el art. 7.6.2 del CCT 389/04 "...no puede llevar a desconocer los derechos que la LCT reconoce a los trabajadores que han prestado servicios en forma habitual durante un prolongado lapso, ya que es sabido que -como principio- las convenciones colectivas de trabajo no pueden válidamente reducir aquellos derechos establecidos por ley. De este modo, la cláusula convencional referida sólo resulta legítima en tanto se trate efectivamente de prestaciones ocasionales o eventuales, correspondientes a eventos que tengan igual carácter. Pero sí, como ocurre en autos, se trata de prestaciones habituales desarrolladas en el ámbito de una empresa que cuenta con una estructura específicamente destinada a tal actividad no se advierte circunstancia objetiva alguna que justifique aplicar a quienes prestaron tales servicios un trato diferente del que corresponde a los trabajadores permanentes, es decir, a quienes se desempeñan en el marco de un contrato por tiempo indeterminado " y " ...la cláusula convencional invocada sólo resulta legítima en

tanto se acredite que, efectivamente, el dependiente realizó prestaciones ocasionales, correspondientes a necesidades extraordinarias de la empresa, es decir a eventos realizados en forma ocasional u eventual -cfr. arts. 92 y 99 LCT-". Por las razones expuestas, se considera que, no habiéndose demostrado que la contratación del accionante obedeció a una circunstancia especial de la empresa, mal podía calificárselo como "eventual" sino que, por el contrario, el vínculo debe considerarse como de tiempo indeterminado. En tal contexto, se analizará la procedencia de los conceptos reclamados en el inicio. IV.- Se desprende de las constancias de la causa que el 15/11/18 el actor intimó reclamando pago de salarios adeudados (septiembre y octubre 2018 más SAC período no prescripto) entrega de recibos y constancias de aportes, se le aclare la situación laboral y se lo registre correctamente en los términos de la Ley 24.013. Tal comunicación fue dirigida al domicilio Quintino Bocayuva 19, se reiteró la intimación el 15/1/2019 a la misma dirección y la demandada mantuvo silencio frente a ambas comunicaciones las cuales conforme el informe del correo obrante en la causa fueron devueltas por el agente distribuidor con la observación "CERRADO CON AVISO" y vencido su plazo de guarda fue devuelta al domicilio del remitente (ver DEO incorporado el 1/2/2022). Ante el silencio y persistiendo los incumplimientos el actor comunicó el 7/2/2019 su decisión de considerarse despedido misiva que tampoco fue recibida y corrió idéntica suerte que las anteriores. Toda vez que las comunicaciones fueron correctamente dirigidas por el actor al domicilio denunciado por la accionada en el responde (ver punto I personería "soy mandataria de ANA Cristina Tiesqui con

domicilio en Quintino Bocayuva N° 19 de C.A.B.A ") el resultado negativo fue por su exclusiva responsabilidad, al estar cerrado el domicilio y no haberse presentado en la delegación del correo para retirar las comunicaciones. Consecuentemente, demostrada la existencia en el caso de un contrato laboral rige además en autos la presunción del art. 57 LCT. Sentado ello, el silencio de la accionada y la persistencia de los incumplimientos invocados (falta de pago de salarios y de correcto registro de la relación laboral) justificó en el caso la decisión rupturista del trabajador (conf. art 242 LCT) lo que torna procedentes las indemnizaciones derivadas de la extinción del vínculo. Decidida la forma en la que se extinguió el vínculo resta analizar la fecha de ingreso de Romero, la jornada cumplida y el salario que percibía el actor para lo cual se tendrán en cuenta la presunciones previstas en los arts 55 y 57 LCT analizadas junto con los testimonios arimados a la causa. V.- En lo que hace a la fecha de ingreso se estima que la accionada no logró desvirtuar las presunciones aludidas. Ello es así dado que Fernandez Ramon Jose Luis declaró que conoce a la demandada porque fue su jefa, fue su empleadora desde 1992 hasta el 2014 sostuvo además que el actor ingresó a trabajar para la demandada desde el año 1998, lo sabe porque conoció al actor trabajando en una panificadora y lo llevo el testigo al salón de Quintino Bocayuva 19. Si bien este testimonio debe ser analizado con estrictez dado que el testigo tiene juicio pendiente con la demandada y de lo declarado se infiere un conocimiento o relación anterior con Romero lo cierto es que sus dichos en nada benefician la situación de la accionada. En cuanto a Peralta quien ratificó que actor

era disc jockey en Quintino Bocayuva, lo sabe porque lo veía los fines de semana cuando él estaba trabajando los viernes, sábados y domingos cuando había eventos, el testigo trabajó ahí del 2001 al 2004/2005 más o menos y veía el actor trabajando durante su horario de trabajo (el del testigo era de 18.00hs a 6.00hs.) En cuanto a Rodríguez, como ya se señalara, refirió que conoció al actor en el año 2002/2003, no recuerda fecha cuando el actor trabajaba como ayudante de cocina y lava copas, lo sabe porque trabajaba en el lugar. Por lo tanto dado que los tres deponentes dan cuenta de un desempeño de Romero anterior a la fecha reconocida en el responde y que excede el único día en que el vínculo fue registrado en el libro (el 4/10/2002) no cabe sino tener por cierta la fecha de ingreso denunciada en el escrito de inicio (conf. pres arts. 55 y 57 LCT que no han sido desvirtuadas). En cambio, en lo que hace a la jornada que cumplía el actor analizados en conjunto los tres testimonios arribados a la causa (conf. art 90 LO y 386 CPCCN) especialmente los de Rodriguez y Peralta (atento lo ya señalado respecto de Fernandez el cual, además, dejó de trabajar para la demandada en el año 2014) se estima que debe considerarse en el caso que las labores efectuadas por el actor se cumplían habitualmente los días viernes y sábado de 18 a 6 hs y domingos cuando había eventos. En lo que hace al salario percibido se sostuvo en la demanda que el actor percibía en el último tiempo la suma mensual de \$ 20.000.- por el trabajo de lunes a viernes más \$ 2.500.- por cada noche en que cumplía funciones de Disc Jockey y conformaba por este concepto un salario de \$ 20.000.- lo que hacía un total de \$ 40.000. Sentado ello, teniendo en cuenta, lo denunciado en el inicio la jornada laboral y

tareas acreditadas -descartado el salario correspondiente a los días lunes a jueves- de conformidad con la facultad otorgada al juzgador por los arts 56 LCT y su similar de la LO la remuneración devengada se fijará en \$ 20.000 por las labores efectuadas los fines de semana. VI.- No prosperará la indemnización que prevé el artículo 80 de la LCT porque el demandante no dio cumplimiento, a su respecto, con la exigencia prevista en dicha norma y en el art. 3° del decreto 146/01 reglamentario de la ley 25.345. En cambio demostrado que vigente el vínculo laboral el trabajador intimó el correcto registro del contrato de trabajo y conforme informe del correo argentino también envió el 15/11/2018 la comunicación a la Afip requerida por la normativa se admitirá el reclamo fundado en los arts 9, 10 y 15 de la ley 24.013 aunque atendiendo a las circunstancias del sub lite y considerando que las características de la relación existente entre las partes pudieron haber generado en la empleadora una razonable duda acerca del modo en el que debió registrarse el contrato de trabajo se considera prudente en el caso ejercer la facultad que otorgaba a la fecha de los hechos al juzgador el art. 16 de la ley 24.013 y reducir las indemnizaciones referidas a un 30% del importe correspondiente. A los efectos del cálculo de la multa del art. 9 de la Ley 24.013 conforme lo denunciado en el escrito de inicio se considerará que el actor estuvo 48 meses sin registro y por lo tanto se admitirá por \$ 240.000. ($\$ 20.000 \times 48 \times 25\%$) y para el cálculo del rubro art. 10 Ley 24.013 se considera un salario de \$ 20.000.- menos los \$ 1.500.- promedio registrados, por lo que arroja una diferencia de $\$ 18.500 \times 196 \text{ meses} \times 25\%$, equivalente a \$ 906.500-. VII.- Respecto del

agravamiento contenido en el art. 2 ley 25.323 no se verifica que el accionante hubiese intimado fehacientemente al empleador con posterioridad a la ruptura del vínculo. Sobre la cuestión en análisis, el suscripto participa del criterio sentado oportunamente en cuanto a que la intimación prevista en la ley 25.323 debe ser efectuada con posterioridad al distracto (ver mi voto en la sentencia del 15/07/2019, "Díaz, Rubén c/ Bayton .S.A y otro s/despido", con remisión a la SD Nº 12.847, 13/07/2004, "Brandan, Ramona c/ Consorcio de Propietarios Pte. Perón 2185 s/ despido", voto de los jueces Simón y Corach), interpretación que entiendo consolidada a partir del plazo fijado para abonar los diferentes rubros del despido que emanan del art. 255 bis, incorporado por ley 26.593 (B.O 26/05/2010), lo que lleva a concluir que la intimación fehaciente referida en el texto del art. 2º de la ley 25.323 no resulta viable cuando se efectúa de manera prematura. referida. Lo expuesto conduce a desestimar en el caso la reparación VIII.- Se confirma la condena a hacer entrega de las certificaciones previstas en el art. 80 de la LCT en la forma y plazo decidida en el fallo de grado (lo que no mereció agravio) aunque lógicamente deberán ser confeccionadas de acuerdo a las circunstancias acreditadas en la presente resolución judicial. Se deja constancia respecto de la procedencia del sac s/ vacaciones que será admitida por el suscripto dejando a salvo su opinión contraria respecto del guarismo adoptado por estrictas motivaciones de celeridad adjetiva y economía procesal de conformidad con la posición mayoritaria adoptada el 25/4/2025 en "Gutierrez Claudio Fabián c/Dalkia Argentina S.A. Y Otros S/Despido". IX.- Por las razones expuestas, de compartirse

la solución que se sugiere considerando la fecha de ingreso del 1/10/1998 y de egreso del 11/2/2019 el actor resultará finalmente acreedor a los siguientes conceptos e importes: Indemnización por antigüedad \$ 420.000 Indemnización sustitutiva preaviso \$ 40.000 SAC sobre preaviso \$ 3.333,33 Salario febrero/19 e Integración \$ 20.000 SAC sobre salario e integración \$ 1666,66 Salarios sep-oct-nov-dic/18 y enero/19 \$ 100.000 Vacaciones 2018 \$ 28.000 SAC sobre Vacaciones \$ 2.333,33 SAC 2018 \$ 20.000 SAC 2017 \$ 20.000 Art. 9 Ley 24013 \$ 72.000 (30% de \$ 240.000) Art. 10 Ley 24013 \$271.950 (30% de \$ 906.500) y Art. 15 Ley 24013 de \$ 142.250,10 (30% de \$ 474.167) todo lo cual hace un total de \$ 1.141.533,42. A partir de la actual composición del Tribunal y conforme el criterio mayoritario sustentado conforme lo resuelto en las causas "González, Ernesto Horacio c/ Swiss Medical ART S.A. s/ Accidente - Ley especial" del 06/02/2025; "Imperiale, Diego Gabriel c/ 11 LOPS SRL y otros s/Despido" del 13/02/2025; "Puccio, Félix Eloy c/ Galeno ART SA s/Accidente - Ley especial" del 13/02/2025", del registro de esta Sala, a cuyos fundamentos cabe remitirse, resulta pertinente declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7° ley 23.928 y 4° de la ley 25.561 por inconstitucionalidad sobreviniente y disponer que el crédito de autos se actualice desde la fecha de su exigibilidad y hasta la de su efectivo pago, de acuerdo al índice de precios al consumidor INDEC (IPC) con más una tasa de interés pura del 3% anual por igual período ambos desde la fecha de exigibilidad del crédito y hasta la de su efectivo pago. X.- Atento la solución que se propicia cabe dejar sin efecto lo decidido en grado en materia de costas y honorarios (conf.

art. 279 CPCCN) lo que torna abstracto examinar los recursos que versan sobre tales aspectos. Las costas de ambas instancias se imponen a cargo de la demandada vencida en lo principal (art. 68 CPCCN) difiriéndose la regulación de honorarios hasta tanto se determine con precisión el monto de condena. XI.- En definitiva, y por las razones expuestas, de prosperar el presente voto correspondería: 1) Revocar el fallo de grado en lo principal que decide , declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7º ley 23.928 y 4º de la ley 25.561 por inconstitucionalidad sobreviniente y admitir parcialmente la demanda interpuesta por Ana Cristina Romero, Jorge Antonio contra Tiesqui, a quien se condena a abonar a aquel dentro del quinto día de practicada la liquidación prevista en el art. 132 LO mediante depósito en autos la suma \$ 1.141.533,42 (pesos un millón ciento cuarenta y un mil quinientos treinta y tres con cuarenta y dos) disponiendo que el crédito de autos se actualice desde la fecha de su exigibilidad y hasta la de su efectivo pago, de acuerdo al índice de precios al consumidor INDEC (IPC) con más una tasa de interés pura del 3% anual por igual período ambos desde la fecha de exigibilidad del crédito y hasta la de su efectivo pago; 2) Confirmar la condena a hacer entrega de las certificaciones previstas en el art. 80 de la LCT en la forma y plazo decidida en el fallo de grado las que deberán ser confeccionadas de acuerdo a las circunstancias acreditadas en la presente resolución judicial ; 3) Dejar sin efecto lo decidido en grado en materia de costas y honorarios; 4) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada difiriéndose la regulación de honorarios hasta tanto se determine con precisión el monto de condena.

La doctora Patricia Silvia Russo dijo:

Adhiero al voto que antecede en lo principal que decide y es materia de agravio. Sin embargo, discrepo en la propuesta respecto de los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013 y art. 2º de la ley 25.323. En primer lugar, con referencia a la reducción que se prevé respecto de las indemnizaciones previstas en los arts. 9º, 10 y 15 de la ley 24.013, he de señalar que, en mi criterio, la procedencia de dicha dispensa se encuentra exclusivamente dirigida a los supuestos de ausencia de registro del vínculo laboral, que habilitan la aplicación de la indemnización prevista en el art. 8º de la citada ley. Ello así, en tanto que la exigencia de una "duda razonable", como condición para la procedencia de la reducción, debe recaer sobre la interpretación y aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo y no sobre aspectos ajenos al objeto de dicha norma. En ese marco, no corresponde aplicar la reducción de las indemnizaciones previstas en los arts. 9º y 10 de la ley 24.013 -y, por derivación, del art. 15- en los términos establecidos en el art. 16 del mismo cuerpo normativo, desde que no se verifica en autos la existencia de una duda razonable acerca de la naturaleza jurídica de la relación contractual habida entre las partes. Corresponde recordar que la dispensa allí prevista reviste el carácter de una facultad excepcional, cuya utilización por parte del órgano judicial exige una valoración estricta y prudente, en tanto constituye una excepción al principio general que impone la sanción del incumplimiento. Frente a lo expuesto, sugiero que se admitan las indemnizaciones dispuestas en los arts. 9º, 10 y 15 de la ley 24.013. También disiento respetuosamente con mi distinguido colega en la

solución propuesta respecto del incremento indemnizatorio del art. 2º de la ley 25.323. Sobre el particular, no encuentro admisible que se exija que la intimación que establecía el dispositivo para su procedencia deba ser enviada con posterioridad al distracto. Es que la norma solo exige que la intimación que dispone sea "fehaciente" y no supedita la posibilidad de su remisión al transcurso de plazo alguno, de modo que, a mi juicio, la intimación cursada en la comunicación resolutoria resultó válida para que se pueda tener por cumplido el requisito formal que estatuye el precepto. Lo dispuesto en el art. 255bis de la LCT, a mi juicio, no modifica el criterio expuesto, habida cuenta que dicha norma solo precisa el plazo en el que el empleador debe cancelar las indemnizaciones y demás acreencias debidas con motivo del despido, sin que de ello pueda derivarse el agregado de un requisito para que se devengue el agravamiento indemnizatorio, cuya procedencia, como dije, solo exige la concreción de una intimación fehaciente por parte de la persona trabajadora en la que impetre el pago de las indemnizaciones a las que alude la norma, con más la conducta reticente de la empleadora a acceder a tal requerimiento, que obligue a la parte acreedora a iniciar acciones judiciales a fin de percibir los créditos derivados de sudesvinculación, tal como sucedió en la especie. En definitiva, he de postular que se haga lugar al agravamiento en examen, puesto que, en función de lo ya expuesto, surge demostrada la justificación del despido indirecto materializado por el trabajador, pese a lo cual la parte obligada no alegó ni mucho menos acreditó el pago oportuno de las indemnizaciones legales a pesar del requerimiento del trabajador -v. intimación en telegrama rescisorio-, de

modo que, en mi óptica, luce configurada la situación que contempla el citado art. 2º, en tanto que el accionante se vio obligado a reclamar judicialmente las acreencias derivadas de su desvinculación y, en tales condiciones, no veo que se configure una situación que amerite el ejercicio de la facultad que establece el segundo párrafo de la norma, en orden a la reducción o dispensa del rubro. Asimismo, entiendo necesario dejar asentada mi opinión respecto de lo resuelto en orden a la indemnización del art. 80 de la LCT. Es que, desde mi punto de vista, la indemnización contemplada en el referido art. 80 de la LCT resulta procedente aún en aquellos supuestos en los que la intimación fehaciente que exige el dispositivo es cursada ante tempus-esto es, antes del transcurso del plazo que contempla el art. 3º del decreto Nro. 146/01- puesto que, en todo caso, el emplazamiento solo surtiría efectos a partir del vencimiento del plazo previsto en la norma citada, en tanto que la parte obligada no puede, válidamente, utilizar el argumento de la intimación previa al vencimiento del plazo con el objeto de eludir el cumplimiento de la obligación legal. Ahora bien, toda vez que en el sublite no se encuentra controvertido que el actor no satisfizo el requisito formal al que está condicionada la admisibilidad del rubro -consistente en una intimación fehaciente que debe cursar la persona trabajadora a la parte empleadora, una vez extinguida la relación laboral, para que le haga entrega de los certificados a los que alude el precepto-, ni antes ni después del transcurso del plazo que prevé el citado art. 3º del decreto Nro. 146/2001; esa circunstancia, en este caso concreto, obsta formalmente a la procedencia de la solicitud independiente de lo dispuesto en el citado decreto.

Hago constar que, en mi opinión, el recaudo formal que exige el art. 80 de la LCT no puede ser sustituido con la citación para comparecer a la instancia del SECLO, ni tampoco con la promoción de la demanda, ya que debe necesariamente preceder al reclamo jurisdiccional, habida cuenta que tanto la demanda judicial, como su antecedente procesal, esto es, el trámite de conciliación obligatoria, deben contener el planteo de un estado de cosas pretérito y no constituyen en sí mismas una instancia más de las relaciones bilaterales que se traen a resolver. Frente a lo expuesto, y para el caso de acogerse la solución que propicio, la acción deberá prosperar por la suma total de \$2.513.083,82, conforme al siguiente desglose: a) art. 245, LCT: \$420.000; b) art. 232, LCT c/SAC: \$43.333,33; c) haberes de febrero de 2019 e integración: \$21.666,66; d) haberes desde septiembre de 2018 a enero de 2019: \$100.000; e) vacaciones 2018 c/SAC: \$30.333,33; f) SAC 2018: \$20.000; g) SAC 2017: \$20.000; h) art. 9, ley 24.013: \$240.000; i) art. 10, ley 24.013: \$906.500; j) art. 15, ley 24.013: \$474.167; y k) art. 2º, ley 25.323: \$237.083,50. Dicho importe deberá ser actualizado y devengará los intereses conforme al criterio propuesto por el magistrado que votó en primer término, según los lineamientos mayoritarios expuestos en los precedentes allí citados. Por último, y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 279 del CPCCN, en tanto la solución que aquí propongo no altera sustancialmente el resultado del pleito, corresponde adherir a lo resuelto en el primer voto en cuanto a la imposición de costas en ambas instancias y al diferimiento de la regulación de honorarios para la etapa prevista en el art. 132 de la LO. En definitiva, de prosperar mi voto corresponde: 1) Revocar

el fallo de grado y condenar a Ana Cristina Tiesqui, a pagar al actor Jorge Antonio ROMERO, dentro del quinto día y mediante depósito de estilo en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, la suma de Pesos dos millones quinientos trece mil ochenta y tres con 82/100 (\$2.513.083,82), con más la actualización y los intereses que surgen del Considerando IX del compartido primer voto de la presente, de acuerdo a los parámetros allí indicados. 2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada. 3) Diferir la regulación de los profesionales intervinientes hasta la etapa del art. 132 LO.

La doctora Maria C. Hockl dijo:

En cuanto ha sido motivo de disidencia entre mis colegas: 1) Adhiero a lo propuesto por la Dra. Patricia S. Russo en lo vinculado a la aplicación de los arts. 9º, 10 y 15 de la ley 24013 y al incremento indemnizatorio contemplado en el art. 2º de la ley 25323. 2) Por los fundamentos dados en el voto del Dr. Leonardo J. Ambesi, adhiero a lo desarrollado en este último con relación al art. 80, LCT.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal

RESUELVE: 1) Revocar el fallo de grado en lo principal que decide, declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7º ley 23.928 y 4º de la ley 25.561 por inconstitucionalidad sobreviniente y admitir parcialmente la demanda interpuesta

por Romero, Jorge Antonio contra Tiesqui, Ana Cristina a quien se condena a abonar a aquel dentro del quinto día de practicada la liquidación prevista en el art. 132 LO mediante depósito en autos la suma de Pesos dos millones quinientos trece mil ochenta y tres con 82/100 (\$2.513.083,82), disponiendo que el crédito de autos se actualice desde la fecha de su exigibilidad y hasta la de su efectivo pago, de acuerdo al índice de precios al consumidor INDEC (IPC) con más una tasa de interés pura del 3% anual por igual período ambos desde la fecha de exigibilidad del crédito y hasta la de su efectivo pago; 2) Confirmar la condena a hacer entrega de las certificaciones previstas en el art. 80 de la LCT en la forma y plazo decidida en el fallo de grado las que deberán ser confeccionadas de acuerdo a las circunstancias acreditadas en la presente resolución judicial ; 3) Dejar sin efecto lo decidido en grado en materia de costas y honorarios; 4) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada difiriéndose la regulación de honorarios hasta tanto se determine con precisión el monto de condena; 5) Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1 de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN N° 15/2013 y devuélvase.

Leonardo Jesús Ambesi - Patricia Silvia Russo - María Cecilia Hockl